رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٥٠ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١١٦٠ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٨/٤هـ

الموضوعات

قرار إداري - نقل - موانئ ومرافئ - امتناع عن تخصيص موقف قارب - مناط تخصيص الموقف - تحقُّق تخصيص الموقف - الكشف عن قائمة الانتظار - انتفاء البينة.

مُطالبة المدّعي إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن تخصيص موقف بحري لقاربه، والكشف عن قائمة الانتظار - الثابت أن المدعي يملك قارباً بحرياً بالمناصفة مع مؤسسة، وقد مُنحت المؤسسة موقفاً للقارب؛ ما يعني أنه تم تخصيص موقف للقارب - عدم قبول احتجاج المدعي بأن المواقف تخصص للأشخاص وليس للقوارب؛ كون تخصيص المواقف منوط بتملك القوارب - عدم تقديم المدعي ما يثبت وجود قائمة انتظار غير التي قدمتها المدعى عليها - أثر ذلك: رفض الدعوى.

الوقائع

مجمل وقائع هذه الدعوى أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بمنحه موقفاً لقاربه في مرسى الفناتير، وإلزامها بالكشف عن قائمة الانتظار، مضيفاً بأنّ المدعى عليها مَنحت إحدى الشركات عدّة مواقف في المرسى، وكان قد تقدّم عليها بطلب المنح، مرفقاً سند الوحدة البحرية محلّ طلب منح الموقف، وقد تضمّن السند بأنّ رقم قيد

الوحدة الإلكتروني (٥٠٣٦١) ويملكها بالمناصفة مع مؤسسة (...). وقد أجاب ممثل المدعى عليها بأنّ المدعي قد أُدرج في قائمة الانتظار برقم (٨٧) وقد وصل التخصيص لرقم (٨٠) وقد استغرق من خُصّص لهم مواقف السعة الفعليّة للمرسى، ولم يُقدّم غيره عليه، وبشأن طلبه الكشف عن القائمة؛ فإنّه قد جاء بالمخالفة للفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية للمادة الخامسة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والتي نصت على أنّه: "لا يجمع في الدعوى بين أكثر من مدعٍ، أو عدة طلبات لا رابط بينها، أو دعوى الإلغاء والتعويض"، طالباً رفض الدعوى. فعقّب المدعي بأنّ هناك ثلاث قوائم انتظار غير التي قدّمها الممثل، مرفقاً ثلاث صور لقوارب، ذاكراً بأنّ اثنين منها ملكاً لشركة (...) والثالث لشركة (...) وجميعها قُدّمت عليه، وليست ضمن القائمة المقدّمة. فنفى ممثل المدعى عليها وجود قوائم أخرى غير التي قدّمها، وأجاب بشأن قاربَي شركة (...) أنّ الشركة المذكورة متعاقدة مع شركة أرامكو ومنحت بشكل مؤقت موقفين ضمن المراسي الخاصة بالهيئة الملكية، وليست ضمن المراسي المخصصة للأفراد لغرض الصيانة في المنصات البحرية، وقدّم خطاباً من الشركة المذكورة، مؤرّخاً في ٢٠٢١/٤/٢٥م، متضمّناً طلبها السماح لها مؤقّتاً بالوقوف في المرسى لنقل موظّفيها إلى الحفار داخل البحر؛ وذلك لكون مرسى الفناتير أقرب نقطة إلى الحفار. كما أجاب بشأن القارب الثالث بأنّه يستخدم الرصيف البحري مباشرة، وهو غير مخصص للقوارب في الأصل، مرفقاً خريطة تضمّ مواقف المرسى، مُعلَّماً عليها بما يميّز المواقف التابعة للهيئة، والمخصصة للأفراد، والممنوحة لحرس

الحدود، وغير الصالحة للاستخدام. فعقّب المدعي بأن الخريطة المقدّمة تضمّ عدد (٩٢) موقفاً مخصصاً للأفراد، في حين أنّ المدعى عليها ذكرت بأنّ التخصيص بلغ الرقم (٨٠) بحسب السعة الفعليّة، وهو ما يعني عدم صحّة دفعها. فأجاب ممثل المدعى عليها بأنّ تعقيب المدعي يوّضّح مكْمن اللبس لديه؛ ذلك أنّ قائمة الانتظار إنما وضعت لشغل ما يشغر من المواقف بعد سبق استكمال تخصيصها، وليست القائمة لتخصيص المواقف ابتداءً. وبسؤال المدعي هل لديك ما يثبت وجود قوائم أخرى غير التي قدّمها ممثل المدعى عليها؟ اكتفى بما أرفقه. ثم أثار ممثل المدعى عليها قبيل جلسة هذا اليوم بأن القارب محلّ طلب منحه موقفاً في هذه الدعوى قد خُصّص له موقف باسم شريك المدعي في ملكيّته مؤسسة (...) فكيف يخصص لقارب واحد موقفين، وأرفق نسخة من اتفاقيّة تخصيص موقف بين المدعى عليها والمؤسسة المذكورة لتأجير موقف لغرض وضع الواسطة البحرية رقم (٥٠٣٦١). فعقّب المدعي بأنّ المواقف تُمنح بصفة شخصية أو اعتبارية، وليس المنح باسم القوارب، وقد أَشْرك المؤسسة المذكورة في الملكيّة لكي يتمكن من إيقاف قاربه بالموقف المخصص للمؤسسة، وقد أُفهم من مسؤول المرسى بأنّ هذا الإجراء لا يحرمه من الموقف لاحقاً. ثم قرر الطرفان الاكتفاء، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة.

الأسبَاب

بما أنّ المدعي يهدف إلى ما سلف؛ فإن الدعوى تكون حينئذٍ من اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً وفقاً لنص المادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما أن هذه المحكمة مختصة مكانياً وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ١٤٣٥/١/٢٢هـ. أما عن قبول الدعوى شكلاً، فقد استقر في قضاء المحاكم الإدارية أن الطعن في القرارات السلبية لا يتقيد بمدة محددة؛ مما تكون معه الدعوى مقبولةً شكلاً. وأما عن موضوع الدعوى، وبما أنّ المدعي يملك وحدة بحرية برقم القيد الإلكتروني (٥٠٣٦١) ويملكها بالمناصفة مع مؤسسة (...) طبقاً لسند التملك المرفق في ملف الدعوى، ويطلب إلزام المدعى عليها بمنحه موقفاً بحريّاً، وبما أنّ الثابت من اتفاقيّة تخصيص الموقف المبرمة بين المدعى عليها ومؤسسة (...) أن المدعى عليها قد منحت المؤسسة المذكورة -شريكة المدعي في القارب- موقفاً بمرسى الفناتير لغرض وضع الواسطة البحرية رقم (٥٠٣٦١) -القارب محلّ الدعوى- وهو ما يعني أنّ القارب محلّ طلب منحه موقفاً قد سبق تخصيص موقف له، وليس من الصواب في شيء أن يُمنح قارب واحد موقفين في مرسى يتشاحّ فيه أصحاب القوارب في طلبات التخصيص؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض طلب المدعي منحه موقفاً في مرسى الفناتير. ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي من أنّ المواقف تُمنح للأشخاص وليس للقوارب؛ ذلك أنّه دفع يتعارض مع شرط المصلحة

في هذه الدعوى، إذ لولا تملّكه واسطة بحريّة لما جاز قبول طلبه منح موقف مخصص للوحدات البحريّة. وأمّا ما أثاره من أنّه أشرك المؤسسة المذكورة في الملكيّة لكي يتمكّن من إيقاف قاربه بالموقف المخصص للمؤسسة؛ فإن ذلك -وعلى فرض صحّته- لا يكفي لاستحقاقه موقفاً في المرسى، طالما لم يثبت أنّ المدعى عليها قد قدّمت غيره عليه ممن هم معه على قائمة الانتظار، أو يُثبت أنّ ما يشغر في المرسى من المواقف يكفي لاستيعابه ومن قُيّد قبله ممن لم يمنحوا مواقفاً في قائمة الانتظار. وأمّا عن طلب المدعي إلزام المدعى عليها بالكشف عن قائمة الانتظار؛ وبما أنّ المدعى عليها قد أرفقت نسخة من الكشف، وقد مُكّن المدعي من الاطلاع عليها عبر خدمة تبادل المذكرات، كما أنّه لم يُثبت وجود غيرها من القوائم مما ادعى وجوده في الوقت الذي تنفي فيه المدعى عليها وجود قائمة أخرى غير التي قدّمتها؛ فإنّ طلبه هذا أيضاً خليق بالرفض، وهو ما تحكم به الدائرة.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (١٥٠) لعام ١٤٤٣هـ المقامة من (...) ضد الهيئة الملكية للجبيل وينبع (الجبيل).

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.